



SBB

0400-1993-0024

90 002034
Kreisdirektion III
Betriebsabteilung

V E R T R A G

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen**, vertreten durch die
Kreisdirektion III, Postfach, 8021 Zürich (SBB)

und

der **Stadt Winterthur**, vertreten durch den Vorsteher des
Departementes Bau, 8401 Winterthur (**Stadt**)

über

den **Ausbau des Bahnhofes Winterthur Seen**, namentlich

- die Eigentumsverhältnisse
- die Aufteilung von Bau-, Erneuerungs- und Unterhaltskosten
- den Betrieb und die Bewirtschaftung gemeinsam nutzbarer, auf
SBB-Areal liegender Anlagen
- die Übernahme von Aufgaben und Leistungen durch die Stadt

vom 25. November 1993

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofes Winterthur Seen im Hinblick auf die S-Bahn Zürich erstellte die Stadt verschiedene Publikumsanlagen. Für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes sowie der Zufahrten und Zugänge gilt das Projekt des Ingenieurbüros Ruckstuhl + Münchinger + von Moos, 8404 Winterthur, vom 26.05.1989 als Grundlage mit Ergänzungen nach Projektstudien vom Bauausschuss/Stadtrat am 22./28.03.1990 genehmigt.

I GRUNDSÄTZE

Art 1

ALLGEMEINES

Die **SBB** bauen, mit einem Kostenaufwand von Fr 1 770 000.- (Kosten-
voranschlag vom 28.12.89)

- die Gleisanlage um
- einen 320 m langen neuen Perron längs dem Gleis 1 mit 55 cm Perronhöhe
- einen 320 m langen Hilfsperron zwischen den neuen Gleisen 1 und 2 mit 25 cm Perronhöhe

Sie stellen der Stadt die öffentliche WC-Anlage zur Verfügung und heben den Niveauübergang Grüntalstrasse auf.

Die **Stadt** gestaltet den Bahnhofplatz und die Zugänge neu und erstellt

- eine Personenunterführung mit Treppen und Rampen beim Aufnahmegebäude und beim möglichen späteren Aussenperron
- einen Rad- und Gehweg ab Bachwiesen- und Landvogt-Waser-Strasse zur Personenunterführung
- einen Fussweg ab Arbergstrasse zur Personenunterführung
- einen Fussweg mit Treppenanlage ab Brunner-Strasse zur Personenunterführung
- einen Gehweg entlang der Arbergstrasse zur P+R-Anlage
- eine Bushaltestelle mit 2 Busstandplätzen vor dem Aufnahmegebäude

- eine P+R-Anlage mit 27 Parkplätzen nordwestlich des Aufnahmegebäudes sowie 6 Plätzen an der Grüentalstrasse südlich des Conecta-Gebäudes
- 4 Kurz- und 1 Invalidenparkplatz sowie 1 Taxistandplatz südlich des Aufnahmegebäudes
- je eine Velo/Mofa-Einstellanlage mit 50 Standplätzen beidseits des Aufnahmegebäudes sowie am Ende des Rad- und Gehweges bei der Personenunterführung
- die im Plan (Beilage 1) grün markierten Grünanlagen

Gemäss ergänzendem Kostenvoranschlag vom Januar 1990 betragen die Aufwendungen der Stadt Fr 5'640'000.-.

Art 2

VERTRAGSGRUNDSÄTZE

Die Anlagen, die Gegenstand dieses Vertrages bilden, sind im Situationsplan 1:1000 (Beilage 1) farbig markiert.

Baulicher und betrieblicher der Anlagen sind in der Beilage 2 zusammengestellt.

Der bauliche Unterhalt umfasst die grösseren Reparaturen und die werterhaltenden Erneuerungsarbeiten.

Der betriebliche Unterhalt umfasst die Kleinreparaturen samt Reinigung und Winterdienst.

Für die Personenunterführung wird ein separater Objektvertrag zwischen SBB und Stadt abgeschlossen.

Art 3

KOMMERZIELLE WERBUNG

Die SBB sind berechtigt, allein und entschädigungslos auf Bahngebiet und an darauf stehenden Anlagen und Einrichtungen kommerzielle Reklamen und Automaten anzubringen oder von ihren Pächtern anbringen zu lassen.

Art 4

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

Die sich auf Bahngebiet befindenden Anlagen und Einrichtungen verbleiben im oder fallen ins Eigentum der SBB (ZGB Art 671, Abs 1, Art 667, Abs 2 und Art 642).

Die Parteien verpflichten sich, Änderungen bei den Grundeigentumsverhältnissen bzw Dienstbarkeiten in separaten Verträgen zu regeln.

II DIE EINZELNEN ANLAGETEILE

Art 5

PERSONENUNTERFÜHRUNG BEIM AUFNAHMEGEBÄUDE

Die Personenunterführung dient gleichzeitig als öffentlicher Durchgang.

Die Stadt hat ein Recht auf dauernden Fortbestand der Personenunterführung auf Bahngebiet.

Vor der allfälligen Erstellung oder Änderung von bahnfremden elektrischen Leitungen auf Bahngebiet (inkl elektrische Kabel im Bauwerk) zB für die Strassenbeleuchtung, sind den SBB die der "Verordnung über die Vorlage elektr. Starkstromanlagen" entsprechenden Planvorlagen zur Genehmigung einzureichen.

Die Lieferung der elektrischen Energie erfolgt durch die Stadt.

Die Stadt hat das Recht, die Personenunterführung im Einvernehmen mit den SBB, künstlerisch zu gestalten.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt werden im Objektvertrag geregelt.

Art 6

ZUGÄNGE ZUM BAHNHOF

- a. Der Rad- und Gehweg ab Bachwiesenstrasse bis zur Landvogt-Waser-Strasse liegt auf Stadtgebiet und ab der Landvogt-Waser-Strasse zur Personenunterführung auf Bahngeliet.
- b. Der Fussweg zur Brunnerstrasse liegt teilweise und die Treppen- und Rampeanlage zur Personenunterführung vollständig auf Bahngeliet.
- c. Der Fussweg zur Arbergstrasse liegt vollständig auf Bahngeliet.
- d. Der Gehweg entlang der Arbergstrasse bis zum Zugang P+R-Anlage liegt vollständig auf Stadtgebiet.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt ist Sache der Stadt.

Art 7

BUSSTANDPLÄTZE

Einer der beiden Busstandplätze liegt geringfügig auf Bahnareal.

Das dafür beanspruchte Bahnareal wird der Stadt unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt ist Sache der Stadt.

Art 8

ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE

Siehe separater Vertrag vom 10. Juli 1993.

Art 9

PARKIERUNGSANLAGEN FÜR PERSONENWAGEN

1. Die P+R-Anlagen liegen vollständig auf Bahngebiet.
2. Beiträge und Subventionen Dritter für die P+R-Anlage sind von der Stadt zu beantragen. Subventionen für das zur Verfügung gestellte Bahnareal fallen den SBB zu.
3. Erstellung, Markierung und Signalisation der Parkplätze sind Sache der Stadt.
4. Die Bewirtschaftung der Kurzparkplätze und des Taxistandplatzes sind Sache der SBB.
5. Für die Bewirtschaftung der P+R-Plätze gilt die Beilage 3.

Art 10

EINSTELLANLAGEN FÜR VELOS UND MOFAS

1. Die Einstellanlagen für Velos und Mofas liegen vollständig auf Bahngebiet.
2. Die SBB überlassen der Stadt das dafür benötigte Bahnareal unentgeltlich.
3. Baulicher und betrieblicher Unterhalt ist Sache der Stadt.

Art 11

GRÜNANLAGEN

Die Grünanlagen liegen grösstenteils auf Bahngebiet.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt ist Sache der Stadt.

III ÜBRIGE BESTIMMUNGEN

Art 12

REINIGUNG UND SCHNEERÄUMUNG

Die Stadt besorgt den betrieblichen Unterhalt der Anlagen gemäss Beilage 2.

Art 13

HAFTUNG

Vernachlässigt eine Partei ihre vertraglich übernommenen Pflichten, so kann die andere Partei, wenn sie einem Dritten gegenüber schadenersatzpflichtig wird, auf sie Regress nehmen.

Art 14

DAUER DER GÜLTIGKEIT DIESES VERTRAGES

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die beiden Parteien in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Die SBB sind berechtigt, den Vertrag oder einzelne Artikel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zu kündigen, wenn dies aus zwingenden bahnbaulichen oder bahnbetrieblichen Gründen erforderlich ist.

Die Stadt ist ebenfalls aus zwingenden Gründen berechtigt, den Vertrag oder einzelne Artikel unter Einhaltung der Kündigungsfrist von sechs Monaten zu kündigen.

Eine Kündigung bewirkt in keinem Fall eine Rückerstattung von geleisteten Beiträgen an den andern Partner.

Dieser Vertrag verbleibt in Gültigkeit, bis er durch einen neuen Vertrag ersetzt worden ist.

Art 15

ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE BEANSPRUCHUNG VON BAHNAREAL

In Berücksichtigung der Leistungen der Stadt gemäss Beilage 2 verzichten die SBB auf eine Entschädigung für das zugunsten der Bauten und Anlagen der Stadt zur Verfügung gestellte Bahnareal.

Art 16

AUFGEHOBENE VERTRÄGE

Im Vertrag vom 5.7.1976 betreffend die Benützung von Einstellanlagen für Velos und Mofas auf dem Bahnhof Winterthur und den Stadtbahnhöfen gelten die Bestimmungen für Winterthur Seen nach Abschluss dieses Vertrages nicht mehr.

Doppelt ausgefertigt in Zürich, 10. Februar 1994

Für die Stadt Winterthur

Stadtverwaltung Winterthur
Departement Bau

H. Vogt
Heiri Vogt, Stadtrat

Departement Bau
Tiefbau

H. Hulmann
Hp. Hulmann, Stadttingenieur

Schweizerische Bundesbahnen
Der Direktor Kreis III

G. Beuret
Dr G Beuret

Beilagen

- 1 Situationsplan 1:1000
- 2 Zusammenstellung Unterhalt und Betrieb der Anlagen
- 3 Parkplatzbewirtschaftung

	Vertragsgegenstand	Baulicher Unterhalt	Betrieblicher Unterhalt			Bemerkungen
			Lieferung Wasser	Beleuch- tung	Reinigung u. Schnee- räumung	
1.	<u>Personenunterführung beim AG</u>	1)		1)	Stadt	1) separater Objektvertrag
2.	<u>Zugänge zum Bahnhof</u>	Stadt		Stadt	Stadt	
3.	<u>Bushaltestelle</u>	Stadt		Stadt	Stadt	
4.	<u>Oeffentliche WC-Anlage</u>	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	
5.	<u>P+R-Plätze</u>					
	- Auf Bahnhofplatz	Stadt		Stadt	Stadt	
	- Kurzparkplätze	SBB		SBB	Stadt	
	- Taxistandplätze	SBB		SBB	Stadt	
6.	<u>Velo/Mofa-Einstellanlagen</u>	Stadt		Stadt	Stadt	
7.	<u>Grünanlagen</u>	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	

PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

1. Die Parkplätze sind vorwiegend für Bahnkunden bestimmt.
2. Die SBB können zu ihren Lasten Parkuhren oder eine zentrale Parkuhr aufstellen. Es ist auch eine Bewirtschaftung mit Parkplatzkarten denkbar.
3. Die Stadt übernimmt auf ihre Kosten
 - den baulichen und betrieblichen Unterhalt der P+R-Anlagen, inkl der Zufahrten und der Verkehrsflächen des Bahnhofplatzes sowie allfällige Markierungen und Signalisationen;
 - die regelmässige Überwachung der signalisierten Verkehrs- und Parkierungsordnung. Die Einnahmen aus Ordnungsbussen fallen der Stadt zu.
4. Die SBB übernehmen keine Haftung für Unfälle und Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Benützung der P+R-Anlagen allenfalls ereignen.
5. Der Gebührentarif wird im Einvernehmen mit der Stadt unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse festgelegt.
6. Das Inkasso und die Abrechnung besorgen die SBB. Diese erstellen jährlich eine Abrechnung.

Die Stadt erhält für ihre Leistungen gemäss Zfr 3 einen Gebührenanteil von 15 %.

Dieser Anteil wird jeweils Anfang Jahr aufgrund der Abrechnung durch die Hauptabteilung Liegenschaften und kommerzielle Nutzungen, Kreis III, 8021 Zürich, der Stadt angewiesen.

STATION WINTERTHUR-SEEN

